

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO QUE SE CELEBRA POR LA PERSONA MORAL **AMIGO EFECTIVO S.A.P.I. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **GABRIELA LUCERO SANCHEZ**, QUIEN EN LO CONDUCENTE SE LE DENOMINARÁ **“EL PATRÓN”** Y POR LA OTRA PARTE EL C. MARÍA FERNANDA PRUEBA DEMOSTRACIÓN POR SU PROPIO DERECHO A QUIEN SE LE DENOMINARÁ **“EL TRABAJADOR”**, LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN CELEBRAR EL SIGUIENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- “EL PATRÓN” declara ser una persona moral y quien es propietaria de la fuente de trabajo que tiene como domicilio el ubicado en Boulevard Manuel Avila Camacho Numero 66, Piso 4, Interior 502, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México.

“EL PATRÓN” con fecha 20 de febrero de 2025, modificó el objeto y estatutos sociales de la empresa para ser una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, la cual cumplió con los requisitos que establece la ley de la materia.

“EL PATRÓN” está en aptitud legal para celebrar el contrato en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Requiere contratar los servicios de **“EL TRABAJADOR”** en los términos y condiciones que se precisan en este instrumento.

Fuente de trabajo que comercialmente se le denomina **MAXIKASH**, tiene como actividad laboral preponderante el otorgamiento y cobranza de todo tipo de préstamos y créditos a personas físicas o morales.

2.- El trabajador declara:

SER DE NACIONALIDAD	MEXICANA
SEXO	FEMENINO
GENERO	MUJER
EDAD	34
ESTADO CIVIL	CASADA
R.F.C.	TEST920315XXX
CURP	TEST920315MDFXXX00
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL IMSS	00000000000
DOMICILIO PARTICULAR	AVENIDA DEMOSTRACIÓN 123, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000
NÚMERO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA	CONTACTO UNO - MADRE - 5500000000; CONTACTO DOS - CÓNYUGE - 5511111111

A partir de la firma de este contrato, **“EL TRABAJADOR”** se obliga a proporcionar copia del comprobante de domicilio correspondiente y actualizarlo cada seis meses, en caso de que **“EL PATRÓN”** requiera la actualización de cualquier documento, le podrá ser requerido y este deberá proporcionarlo.

3.- Manifiesta **“EL TRABAJADOR”** que **NO** tiene un aviso de retención por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y autoriza al patrón en caso de tenerlo, con fundamento en el artículo 29 fracción III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores adminiculado con los artículos 97 fracción III y 110 fracción III de la Ley Federal del Trabajo a realizar los descuentos que conforme a la Ley para tal retención, sin ninguna responsabilidad para **“EL PATRÓN”**.

Manifiesta que NO tiene un crédito vigente con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y que para el caso de tenerlo autoriza

que se le realicen los descuentos correspondientes a tal crédito, en los términos de los artículos 103 y 103 bis de la Ley Federal del Trabajo y demás aplicables.

4.- Ambas partes expresan su consentimiento en el contrato.

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO POR VÍA ELECTRÓNICA

5.- En términos del artículo 25 fracción X de la Ley Federal del Trabajo, "EL TRABAJADOR" designa como beneficiarios de sus derechos laborales a **BENEFICIARIA UNO DE PRUEBA**, quien es su **MADRE**, con un **60%**, y a **BENEFICIARIO DOS DE PRUEBA**, quien es su **CÓNYUGE**, con un **40%** de sus derechos laborales.

Manifiesta "EL TRABAJADOR" que, para el caso de fallecimiento de alguno de los beneficiarios designados en el contrato, la parte proporcional de los beneficios que correspondían a esa persona sea transferida en su totalidad al otro beneficiario.

Cualquier modificación de beneficiarios y/o datos del beneficiario deberá de ser comunicado por "EL TRABAJADOR" a "EL PATRÓN" de forma inmediata.

6.- "EL TRABAJADOR" autoriza que su salario sea pagado por transferencia electrónica a la CLABE 000000000000000000, cuenta 0000000000, de BANCO DE DEMOSTRACIÓN.

CLAUSULAS

7.- El contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado "A" y en lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

"EL PATRÓN" manifiesta que el presente contrato tiene la finalidad de actualizar la denominación social de Sociedad Anónima de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y no se modifican las condiciones laborales a "EL TRABAJADOR"

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

8.- "EL PATRÓN" en este acto reconoce la antigüedad de "EL TRABAJADOR", quien ingresó el diez de enero de dos mil veintitrés, con el puesto de **ANALISTA DE OPERACIONES**, con un salario de \$18,000.25 (DIECIOCHO MIL PESOS 25/100 M.N.), y actualmente desempeña el puesto de **COORDINADORA DE OPERACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL** con un salario de \$24,500.75 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 75/100 M.N.).

TEMPORALIDAD DEL CONTRATO

9.- El contrato se celebra por tiempo **INDETERMINADO**.

PUESTO Y ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR

10.- "EL TRABAJADOR" se obliga a prestar sus servicios personales y subordinados con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la categoría, jornada y lugar que se mencionan a continuación, en el puesto de **COORDINADORA DE OPERACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL**, teniendo como actividades principales las siguientes: **coordinar la operación diaria del área; validar reportes y controles internos; dar seguimiento a incidencias operativas; supervisar el cumplimiento de procedimientos; documentar resultados y acuerdos; proponer mejoras continuas al proceso.**

"EL TRABAJADOR" tiene conocimiento que estas actividades son enunciativas mas no limitativas y por lo tanto podrá desarrollar aquellas actividades conexas a sus actividades principales.

En términos del artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo **“EL PATRÓN”** podrá requerir a **“EL TRABAJADOR”** todas aquellas actividades que tengan relación con el puesto y con lo dispuesto en este contrato de acuerdo con el objeto de la razón social.

Cualquier modificación al contrato se realizará mediante un anexo firmado por **“LAS PARTES”** y que integrará a el expediente de **“EL TRABAJADOR”**.

En atención a lo que establecen los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo, para el caso de que **“EL TRABAJADOR”** se niegue a realizar las actividades asignadas, se realizará el trámite administrativo y jurisdiccional, para realizar la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.

SALARIO

11.- “EL TRABAJADOR” recibirá un salario por sus labores, el cual se cubrirá en dos pagos de forma quincenal, los días quince y ultimo de cada mes, en la cuenta bancaria que previamente se autorizó y se señaló.

“EL PATRÓN” entregará a **“EL TRABAJADOR”** de forma digital o física los recibos correspondientes.

En términos del artículo 110 fracciones I, II, V y VII de la Ley Federal del Trabajo, podrán ser descontados del salario del trabajador aquellos errores, perdidas, pagos hechos con exceso o anticipos de salario, pagos a INFONAVIT, pensiones alimenticias, fondo de ahorro.

En los recibos de nómina, **“EL TRABAJADOR”** tendrá acceso al desglose de percepciones y deducciones realizadas, ante cualquier inconformidad, deberá de hacerlo del conocimiento a **“EL PATRÓN”**, dentro de los treinta días siguientes a la emisión del comprobante de nómina correspondiente.

“EL TRABAJADOR” está de acuerdo en que se le realicen las deducciones por concepto de contribuciones, impuestos y aportaciones de seguridad social, conforme a la legislación aplicable en cada materia.

11.- El salario mensual será por la cantidad de \$24,500.75 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 75/100 M.N.) brutos, y se pagará conforme a lo establecido con anterioridad.

JORNADA DE TRABAJO

12.- “EL TRABAJADOR” deberá prestar sus servicios personales y subordinados dentro de una jornada continua de labores que no exceda los máximos legales, en una jornada diurna y que tendrá como máximo 48 horas de lunes a viernes, con el horario de las 09:00 a 17:00 horas y los días sábados en un horario de 09:00 a las 14:00 horas y contará con un horario flexible para descansar y disfrutar de sus alimentos el cual no podrá exceder de 30 minutos, esto fuera de las instalaciones de la fuente de trabajo, cuando el caso así lo requiera y para el caso de que lo realice dentro de las instalaciones laborales, el tiempo que permanezca dentro no se considerará como jornada laboral, en razón de que se cuenta con un área de comedor, sin estar a disposición de **“EL PATRÓN”**.

“LAS PARTES” acuerdan que la jornada de trabajo se distribuirá de conformidad con las necesidades laborales de **“EL PATRÓN”**, siempre y cuando se respeten los máximos y mínimos legales correspondientes.

La prestación de los servicios se llevará a cabo, principalmente, en las instalaciones de **“EL PATRÓN”** a menos que las circunstancias y la naturaleza de su categoría obliguen a que se tengan que ejecutar, parcialmente, en diversos domicilios.

13.- Por cada seis días de labores **“EL TRABAJADOR”** tendrá derecho a un séptimo de descanso pagado.

Dicho día de descanso podrá ser modificado cuando por necesidades de la empresa así se requiera.

En caso de que **“EL TRABAJADOR”** labore el domingo, siendo un día laboral normal, tendrá derecho al pago de una prima dominical, en donde se le pagará el 25% adicional a su salario, de conformidad a lo que establece el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

En los casos de que **“EL TRABAJADOR”** labore en su día de descanso semanal, este se le pagará al triple, es decir, su salario ordinario más un tanto doble.

14.- Cuando **“LAS PARTES”** estén de acuerdo, se podrán pactar modalidades de jornada de trabajo que permitan desempeñar de forma efectiva el trabajo y se podrá flexibilizar la jornada laboral, se respeten los derechos laborales, así como el salario.

15.- El tiempo extraordinario será únicamente autorizado y solicitado de forma previa y por escrito, será pagado en la nómina corriente siguiente y únicamente bajo estas condiciones, sin que exceda de tres horas al día ni de tres veces a la semana.

16.- Serán únicamente días de descanso obligatorio los siguientes:

- 1º de enero.
- El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- El 10 de mayo;
- El 16 de septiembre;
- El 1º de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
- El 25 de diciembre, y
- Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Los días antes citados serán los únicos de descanso obligatorio por así establecerlo la Ley Federal del Trabajo, cualquier otro día que la empresa autorice como descanso será notificado de forma previa y por escrito a **“EL TRABAJADOR”**.

En caso de que **“EL TRABAJADOR”** labore un día de descanso normal o uno de descanso obligatorio, le será pagado su salario más un tanto doble, siempre con autorización de forma previa y por escrito de **“EL PATRÓN”**.

PRESTACIONES LABORALES

17.- “EL TRABAJADOR” tendrá derecho a las siguientes prestaciones:

- Aguinaldo.
- Vacaciones.
- Prima vacacional.
- Seguridad Social.
- Las demás que establezca este contrato.

18.- Las Vacaciones se disfrutan en días laborables y sin contar días de descanso ya sean ordinarios u obligatorios, durante el periodo de vacaciones le será pagado su salario base a **“EL TRABAJADOR”** de forma normal y ordinaria.

19.- Las vacaciones serán concedidas por **“EL PATRÓN”** en los seis meses siguientes, por lo que **“LAS PARTES”** acordarán los días y periodos en que **“EL TRABAJADOR”** disfrutará de sus vacaciones, esto tomando en cuenta las necesidades de la empresa.

En los casos que **“EL TRABAJADOR”** sea quien solicite las vacaciones, deberá hacerlo con por lo menos seis meses de anticipación, por escrito y señalando con exactitud los días que tomará como vacaciones.

Si llegase a dar el caso, de que los días de vacaciones solicitados por **“EL TRABAJADOR”**, coincidan con las de diverso empleado, **“LAS PARTES”** llegarán a un acuerdo para que las actividades que desarrolla para **“EL PATRÓN”** no se vean afectadas por la ausencia.

Es decir, se encuentra prohibido que dos o más trabajadores tomen vacaciones de forma simultánea, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma área de trabajo, y si llegase a dar el caso de que el periodo de vacaciones coincida con el periodo de incapacidad de diverso trabajador, **“EL PATRÓN”** podrá modificar las vacaciones, siempre y cuando sea por necesidades de la empresa.

20.- Las vacaciones serán concedidas de acuerdo con la siguiente tabla:

Año 1	12 días
Año 2	14 días
Año 3	16 días
Año 4	18 días
Año 5	20 días
De 6 a 10 años	22 días
De 11 a 15 años	24 días
De 16 a 20 años	26 días
De 21 a 25 años	28 días
De 26 a 30 años	30 días
De 31 a 35 años	32 días

Esta tabla no podrá ser modificada.

21.- El pago por concepto de vacaciones se realizará el día de pago de nómina **“EL TRABAJADOR”**, adicional a este pago se otorgará el 25% del importe de vacaciones por concepto de prima vacacional, se entregará en el recibo de pago por este concepto.

22.- De acuerdo con lo que establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, **“EL TRABAJADOR”**, tendrá derecho a un aguinaldo anual equivalente a quince días de salario base ordinario, que se antes del 20 de diciembre de cada año, en caso de que **“EL TRABAJADOR”**, no tuviera el año completo de labores se pagará la parte proporcional.

El aguinaldo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo no aumenta de forma anual y únicamente existirá modificación a este, cuando exista reforma a la ley laboral o acuerdo entre **“LAS PARTES”**.

23.- Se inscribirá a **“EL TRABAJADOR”** al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto para efectos de cumplir con las obligaciones patronales y tenga acceso a este derecho humano.

“EL TRABAJADOR” deberá someterse a los exámenes médicos que periódicamente pudiera ordenar **“EL PATRÓN”**, los reglamentos y/o las autoridades competentes, para comprobar que no padece incapacidad o enfermedad contagiosa o incurable y se encuentre apto para desempeñar el servicio contratado.

En caso de enfermedad o accidente, sólo se podrá justificar la inasistencia al trabajo con el certificado de incapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En tal supuesto, **“EL TRABAJADOR”** deberá avisar a **“EL PATRÓN”** de inmediato y por el medio más idóneo a su alcance, a fin de que pueda tomar las medidas pertinentes para evitar la suspensión de los servicios correspondientes. Tan pronto como reanude sus labores o antes si es posible, **“EL TRABAJADOR”** entregará a **“EL PATRÓN”** el certificado de incapacidad correspondiente.

“EL TRABAJADOR” está obligado a entregar incapacidades, formatos, modificación o cualquier otra información relevante para **“EL PATRÓN”** con relación a sus derechos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

CAUSALES DE RESCISIÓN O DE DESPIDO JUSTIFICADO.

24.- De acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo será motivo de separación justificada las siguientes conductas:

- I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;
- II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;
- III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;
- IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
- V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;
- VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio;
- VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
- VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;
- IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;
- X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada;
- XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;
- XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;
- XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico;
- XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;
- XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción IV del artículo 43; y
- XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.

25.- Previamente a sancionar a **“EL TRABAJADOR”** con cualquier sanción, le será dada la oportunidad para que alegue lo que en su derecho corresponda, esto mediante escrito libre dirigido a **“EL PATRÓN”**.

Para el caso de que **"EL PATRON"** despidan a **"EL TRABAJADOR"**, se le entregará el aviso a que se refiere el artículo antes citado mediante escrito o medios digitales que se autoricen para tales efectos, por lo que **"LAS PARTES"** están de acuerdo que de la notificación personal surtirán los efectos legales conducentes si se realiza por cualquier medio antes citado.

TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL Y PAGO DE FINIQUITO

26.- En el caso de que la relación laboral termine por mutuo acuerdo o renuncia de **"EL TRABAJADOR"** le será cubierto su finiquito en los diez días hábiles siguientes, previa firma de los documentos correspondientes.

27.- El finiquito será entregado y pagado a la cuenta bancaria de **"EL TRABAJADOR"** y el recibo de pago correspondiente, previo al pago del finiquito se verificarán las herramientas de trabajo, que no tenga descuentos pendientes y que su relación laboral se encuentre debidamente instruida.

28.- "EL TRABAJADOR" se obliga a avisar con treinta días de anticipación la salida del trabajo, esto únicamente con la finalidad de preparar de forma adecuada su puesto de trabajo, entrega / recepción y útiles de trabajo.

CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES

29.- Los datos contenidos en este contrato serán tratados de acuerdo con la Ley Protección de datos personales en posesión de los particulares, y únicamente podrán ser divulgados en requerimiento de estos por autoridad competente, son de carácter confidencial y en resguardo de **"EL PATRÓN"**.

"EL TRABAJADOR" no podrá divulgar con terceros, extraños o diversas personas los datos de este contrato, únicamente con las personas que la empresa autorice.

"EL TRABAJADOR" deberá salvaguardar escrupulosamente la información reservada de la empresa y del resto de asuntos de **"EL PATRÓN"**, tanto como administrativos, comerciales, fiscales, y/o de cualquier otra índole, de los demás datos confidenciales a los que tenga acceso con motivo de la prestación de sus servicios personales y subordinados. Confidencialidad que mantendrá durante la vigencia del presente instrumento y hasta por los cinco años posteriores a la terminación de este.

Durante la vigencia del contrato, **"EL TRABAJADOR"** no podrá contender directa ni indirectamente, ni desempeñar actividad alguna que suponga algún tipo de competencia en contra de **"EL PATRÓN"**.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE "EL TRABAJADOR"

30.- De acuerdo con el artículo 134 y 135 de la Ley Federal del Trabajo, serán las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores las siguientes:

Obligaciones:

- I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;
- II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal;
- III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;
- IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
- V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;
- VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;
- VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;

- VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo;
- IX. Integrar los organismos que establece esta Ley;
- X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;
- XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;
- XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones; y
- XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

Prohibiciones

- I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe;
- II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;
- III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada;
- IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
- V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
- VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo;
- VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;
- VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
- IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél a que están destinados;
- X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento; y
- XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.

DE LOS DESCUENTOS SALARIALES.

31.- En términos de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, podrán ser descontados del salario de **"EL TRABAJADOR"** los siguientes:

- Deudas contraídas con **"EL PATRÓN"**.
- Anticipos de salario.
- Averías
- Adquisición de artículos producidos por la empresa.

Estos descuentos se establecen en el contrato de forma enunciativa, mas no limitativa, por lo que se entenderá de forma puntual a lo que establece el artículo en comento.

Dichos descuentos se realizarán en los treinta días siguientes a que se tenga conocimiento de la causa que dio origen al descuento.

DE LAS FALTAS E INASISTENCIAS AL TRABAJO

32.- Se considerará falta justificada o injustificada atendiendo al caso en concreto.

En los casos de faltas e inasistencias, **“EL TRABAJADOR”** quedará obligado a notificar por cualquier medio a **“EL PATRÓN”** e informará los días que se ausentará de sus labores y los motivos que dieron lugar a la inasistencia, esto para efectos de que **“EL PATRÓN”** determine lo justificado o no de la inasistencia.

33.- En los casos de faltas, ya sean justificadas o injustificadas, no será cubierto el salario de **“EL TRABAJADOR”**, esto en virtud de que, al no haber laborado el día, no se genera la obligación de cubrir el salario de este.

Esto no implica un descuento al salario de **“EL TRABAJADOR”** en virtud de que el salario no se devengo en días no laborados por el trabajador.

DE LOS BONOS Y COMISIONES.

34.- “EL TRABAJADOR” podrá recibir bonos y comisiones por sus actividades, siempre y cuando en el área a la que pertenezca se proporcionen estos incentivos y se acredite fehacientemente bajo el proceso de verificación de su área, que es acreedora a éste, se verá reflejado en sus recibos de nómina bajo el concepto de compensación.

VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL

35.- Las partes acuerdan que el contrato individual de trabajo, cualquier anexo, modificación o terminación del mismo, podrá suscribirse mediante la plataforma Firma Autógrafa Digital (FAD), la cual cumple con lo dispuesto por la NOM-151-SCFI-2016 y la legislación aplicable en materia de conservación de mensajes de datos.

La firma generada a través de dicha plataforma producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, teniendo plena validez, eficacia probatoria y fuerza obligatoria para las partes, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, Código de Comercio y demás disposiciones legales aplicables.

GENERALIDADES Y FIRMA

36.- En todo lo no previsto en el presente Contrato, **“LAS PARTES”** se sujetan a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

Ambas partes manifiestan que en el contrato no existe error, dolo, mala fe o algún vicio del consentimiento; se firma electrónicamente para constancia y efectos legales el cinco de agosto de dos mil veintiséis.

EL PATRON.
AMIGO EFECTIVO S.A.P.I. DE C.V.
REPRESENTADO POR
GABRIELA LUCERO SANCHEZ.

EL TRABAJADOR
MARÍA FERNANDA PRUEBA
DEMOSTRACIÓN